

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설재해 예방 기술지도 미흡

관 련 부 서 ◇본부

조 치 부 서 ◇본부 ♠처 ▣부, □부

내 용

1. 업무 개요

◇본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역의 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도) 및 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기), 제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준)에 따르면, “공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만이고 공사기간 1개월 이상인 공사계약을 체결하려는 경우, 건설공사발주자는 착공일의 전날까지 건설산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하고, 건설공사를 하는 동안 건설공사도급인으로 하여금 건설재해예방전문지도기관에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받도록 하여야 하며, 특별한 사유가 없으면 기술지도²⁸⁾는 공사 시작 후

15일 이내마다 1회 실시하여야 한다.” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 수행한 건설공사의 건설재해 예방 기술지도 이력을 점검한 결과, 착공일의 전날까지 건설재해 예방 기술지도 계약을 체결하여야 하는데, 착공일 이후에 기술지도계약을 체결한 사례가 확인되었고, 기술지도를 법령에서 요구하는 횟수(특별한 사유가 없는 경우, 공사 시작 후 15일 이내마다 1회 실시)보다 적게 수행한 사례도 확인하였다.

한편, ‘건설공사발주자 기술지도 계약체결 의무제도 시행(2024. 8.)’ 이후 공사 착공 전 기술지도 계약을 체결하지 아니거나 지연하여 체결하는 경우에 공사 발주자에게 최대 ***원의 과태료((1차) +++, (2차) ==, (3차) ***)가 발생할 수 있으므로 이에 대한 관리감독을 철저히 할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 추후 공사계약 건에 대하여 관련 규정에 따라 건설재해 예방 기술지도를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

건설공사에 대해 법령에 따라 ‘건설재해 예방 기술지도’를 철저히 이행할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 법령에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

28) 「산업안전보건법」 개정(2021. 8. 17. 개정, 2022. 8. 18. 시행)으로 기술지도 계약체결 의무주체가 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경됨